



PUTUSAN
Nomor 1135 K/PDT/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA, CQ GUBERNUR MALUKU DI AMBON, CQ BUPATI MALUKU BARAT DAYA DI TIAKUR, yang diwakili oleh Benyamin Thomas Noach, S.T., Bupati Maluku Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Richy H. Petrusz, S.Pd., MM.Par.
2. Lukas Rarsina, S.H.
3. Jonathan Kainama, S.H.
4. Dodi L. K. Soselisa, S.H.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SEMY THIODORUS, bertempat tinggal di Moa Tiakur, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Miky. H. Ihalauw, S.H., Advokat, beralamat di Ruko Jalan Rijali Nomor 65, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1135 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saumlaki untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
2. Melarang Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek pekerjaan yang telah menjadi hasil pekerjaan kerja sama Penggugat dan Tergugat yakni Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Werwawan - Letoda, Lokasi Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap permohonan (*conservatoir beslag*) atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Werwawan – Letoda, Lokasi Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, sebagai objek pekerjaan Penggugat;
3. Bahwa akibat daripada Tergugat II mewakili Tergugat I sebagai Kepala Dinas memberikan surat pernyataan atas pekerjaan tersebut dengan Nomor : 602.UM/SP/120/VII/2013;
4. Bahwa akibat perintah Tergugat I dan Tergugat II Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Werwawan Letode Pulau Letti disertai dengan Surat Pernyataan Nomor : 602.UM/SP/120/VII/2013;
5. Pihak Penggugat menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Werwawan – Letoda, Lokasi Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, sebagai objek pekerjaan Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat pekerjaan yang telah diselesaikan Penggugat berupa Pekerjaan Pembangunan Jalan Sirtu Werwawan–Letoda, Lokasi Pulau

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1135 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, beserta kerugian-kerugian lain yang diderita Penggugat secara tunai dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

- Bahwa kerugian Materiil yang Penggugat derita adalah sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Imateriil

- Kehilangan Pemanfaatan uang Penggugat sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus ribu rupiah) dikalikan 14 % (empat belas persen), untuk hitungan bunga bank per-tahunnya = $Rp1.600.000.000,00 \times 14 \% = Rp224.000.000,00 \times 8 \text{ tahun} = Rp1.824.000.000,00$ (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) + Kerugian Materiil Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) = Rp2.984.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Sehingga jumlah keseluruhan kerugian yang Penggugat alami, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang Tergugat lakukan adalah senilai Rp2.984.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran, yang dihitung sejak putusan ini diucapkan;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- b. Gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Saumlaki telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sml, tanggal 3 September 2021 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1135 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang belum membayarkan pekerjaan pembangunan Jalan Sertu Werwawan – Latoda lokasi Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2013 senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian Materil Penggugat atas pekerjaan pembangunan Jalan Sertu Werwawan – Latoda lokasi Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2013 senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) kepada Penggugat serta kerugian Imateril sebesar Rp768.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Ambon telah memberikan Putusan Nomor 92/PDT/2021/PT AMB, tanggal 28 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 3 September 2021 Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sml sepanjang mengenai ganti rugi sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian materil Penggugat atas pekerjaan pembangunan jalan Sertu Werwawan-Latoda yang berlokasi di Pulau Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2013 sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1135 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 3 September 2021, Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sml tersebut untuk selebihnya;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Januari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon, Nomor 92/PDT/2021/PT.AMB, tertanggal 28 Desember 2021, yang dimohonkan kasasi tersebut;
2. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1135 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat telah selesai melaksanakan proyek yang telah disetujui oleh DPD Maluku Barat Daya berdasarkan Surat Rekomendasi Persetujuan Nomor 01/REK/DPRD/MBD/VII/2013 berupa pekerjaan pembangunan Jalan Sertu Werwawan - Latoda di Pulau Lakor tahun 2013 oleh PT. Lemola Jaya Lestari dengan nilai pekerjaan Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) oleh karenanya perbuatan Tergugat yang belum melakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Di Jakarta, Cq Gubernur Maluku Di Ambon, Cq Bupati Maluku Barat Daya Di Tiakur tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH**

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1135 K/Pdt/2023



**REPUBLIK INDONESIA, CQ MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA,
CQ GUBERNUR MALUKU DI AMBON, CQ BUPATI MALUKU BARAT
DAYA DI TIAKUR**, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1135 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1135 K/Pdt/2023